



**PUTUSAN**

Nomor 363 K/Pid/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EGGITIO LAPINDO alias EGGI bin DAVID EFFENDI;**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/17 Oktober 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Letda Abu Hanifah, RT 006 RW 002,  
Kelurahan Pondok Besi, Kecamatan Teluk  
Segara, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir Grab);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Maret 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 3 September 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EGGITIO LAPINDO alias EGGI bin JON DAVID EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau menfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGGITIO LAPINDO alias EGGI bin JON DAVID EFFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk NIK 1771064102010002;
  - 1 (satu) helai *lingerie* warna ungu muda bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A15 warna abu dongker dan tutup *casing* warna *pink* dengan IMEI 351977562006092 dan kartu SIM Axis nomor 081381996831;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Baellery;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;Dikembalikan kepada Tricia Parabella;
  - 4 (empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dengan IMEI 1 355023195347383 dan IMEI 2 355023193647391 dan 2 (dua) kartu SIM Indosat 085758225351 dan Telkomsel 0821177567098;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XR warna hitam dengan IMEI 356832118999420 dan IMEI 2 3568321834486;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Jasmin Harfiah Sari dengan nomor rekening 0115 01032165530;
- 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes atas nama Jasmin Harfiah Sari dengan nomor rekening 0115 01032165530;
- 1 (satu) bundle fotokopi *registrasion card* Hotel Santika Bengkulu atas nama Danuarta Kamdaru dengan nomor kamar 306;
- 1 (satu) lembar fotokopi *bill* Hotel Santika Bengkulu kamar 306 tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 14 Maret 2025;
- 1 (satu) bundel *chatting*-an WhatsApp Sdr. Danu Kamdaru alias Kevin dengan Sdr. EGGITIO LAPINDO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dari Danu Kamdaru ke nomor rekening BCA EGGITIO LAPINDO dengan nomor 0581747763 atas nama EGGITIO LAPINDO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dari Danu Kamdaru ke nomor rekening BRI Jasmine Harfiah Sari dengan nomor 0115-0103-2165530 atas nama Jasmine Harfiah Sari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening 0142-04006400;

Dikembalikan kepada Jasmine Harfiah Sari;

- 1 (satu) helai handuk berwarna putih;
- 4 (empat) helai sarung bantal berwarna putih;
- 1 (satu) helai selimut berwarna putih;
- 1 (satu) pcs *bedcover* berwarna putih;

Dikembalikan kepada Septian Tridarma Putra;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 1771031710920002 atas nama EGGITIO LAPINDO tanggal 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019007563852228;
- 1 (satu) buah kunci mobil Calya dan gantungan kunci warna hitam dengan bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan Neisda;
- 1 (satu) buah dompet hitam dengan tulisan Glardo;
- 1 (satu) unit mobil Toyoya Calya warna putih dengan nomor polisi BD 1411 ND;

Dikembalikan kepada Terdakwa EGGITIO LAPINDO;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 9 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGGITIO LAPINDO alias EGGI bin JON DAVID EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) KTP dengan nomor induk NIK 1771064102010002;
  - 1 (satu) helai *lingerie* warna ungu muda bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) *handphone* merek Samsung A15 warna abu dongker dan tutup *casing* warna *pink* dengan IMEI 351977562006092 dan kartu SIM Axis nomor 081381996831;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Baellery;
- 1 (satu) tas sandang warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Tricia Para Bella alias Cia binti Otto Perbowo;

- 4 (empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) *handphone* merek Infinix warna hitam dengan IMEI 1 355023195347383 dan IMEI 2 355023193647391 dan 2 (dua) kartu SIM Indosat 085758225351 dan Telkomsel 0821177567098;
- 1 (satu) *handphone* merek iPhone XR warna hitam dengan IMEI 356832118999420 dan IMEI 2 3568321834486;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Jasmin Harfiah Sari dengan nomor rekening 0115 01032165530;
- 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes atas nama Jasmin Harfiah Sari dengan nomor rekening 0115 01032165530;
- 1 (satu) bundel fotokopi *registrasion card* Hotel Santika Bengkulu atas nama Danuarta Kamdaru dengan nomor kamar 306;
- 1 (satu) lembar fotokopi *bill* Hotel Santika Bengkulu kamar 306 tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 14 Maret 2025;
- 1 (satu) bundel *chatting*-an WhatsApp Sdr. Danu Kamdaru alias Kevin dengan EGGITIO LAPINDO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dari Danu Kamdaru ke nomor rekening BCA EGGITIO LAPINDO dengan nomor 0581747763 atas nama EGGITIO LAPINDO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Danu Kamdaru ke nomor rekening BRI Jasmine Harfiah Sari dengan nomor 0115-0103-2165530 atas nama Jasmine Harfiah Sari;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor rekening 0142-04006400;

Dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana identitas kartu;

- 1 (satu) handuk berwarna putih;
- 4 (empat) sarung bantal berwarna putih;
- 1 (satu) selimut berwarna putih;
- 1 (satu) pcs *bedcover* berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Septian Tridarma Putra bin Jarwadi;

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1771031710920002 atas nama EGGITIO LAPINDO tanggal 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019007563852228;
- 1 (satu) kunci mobil Calya dan gantungan kunci warna hitam dengan bertuliskan Honda;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam dengan tulisan Neisda;
- 1 (satu) dompet hitam dengan tulisan Glardo;
- 1 (satu) mobil Toyota Calya warna putih BD-1411-ND;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 281/PID.SUS/2025/PT BGL tanggal 19 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 179/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 9 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta Pid.Sus/2025/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti dakwaan Kedua, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu. Penuntut Umum memohon agar *judex juris* menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *judex*

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*facti*/Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain” dan penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 02.40 WIB di Hotel Santika kamar 306 yang beralamat di Jalan Raya Jati, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah digerebek Sdr. Danu Kamdaru alias Kevin dan Saksi Tricia Para Bela alias Cia yang mengakui baru selesai melakukan persetubuhan;
  - b. Bahwa Sdr. Danu Kamdaru alias Kevin kenal dengan Saksi Tricia Para Bela alias Cia karena dihubungkan oleh Terdakwa. Sdr. Danu Kamdaru alias Kevin membayar Saksi Tricia Para Bela alias Cia sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk melakukan persetubuhan dan membayar Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa penghubung;
  - c. Bahwa Saksi Tricia Para Bela alias Cia bekerja sebagai DJ *freelance* dan jasa menemani tamu yang biasa minum alkohol;
  - d. Bahwa selain Saksi Tricia Para Bela alias Cia, Terdakwa juga pernah menawarkan tamu laki-laki hidung belang kepada Saksi Arwindi Dwi Saputri binti Sapri, Saksi Anggi Dwi Lutiana binti Martin Lubis dan Saksi Cania Khairunisa alias Flo binti Agus Baktiar untuk melayani berhubungan badan seperti suami istri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tepat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain” sebagaimana Pasal 296 KUHP;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan Pasal 296 KUHP telah dicabut dan yang mempunyai padanan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai asas *Lex Posterior Derodet Legi Priori* yang berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama, kecuali ketentuan yang lama lebih menguntungkan pelaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 296 KUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap Terdakwa tetap diberlakukan ketentuan Pasal 296 KUHP lama karena ancaman pidananya lebih menguntungkan Terdakwa dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti*, maka *judex juris* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghubungkan Sdr. Danu Kamdaru alias Kevin dan Saksi Tricia Para Bela alias Cia untuk melakukan perbuatan persetubuhan dan karenanya Terdakwa mendapatkan uang jasa penghubung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya putusan *judex facti* harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini, maka *judex juris* memandang putusan tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan dengan dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dan putusan *judex facti* harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 296 KUHP *juncto* Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2026** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Suradi, S.H., S.Sos., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd./

**Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 196606011992121001**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2026